

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 494/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
นาย รัชชัยหรือชาลี มะ เล็ง ลอย จำเลย
ป.อ. มาตรา 290

ผู้ตายร้องดำจำเลยขณะจำเลยกับพวกเดินผ่านไป จำเลยกับพวกย้อนกลับมา แล้วเกิดทะเลาะทำชกกับผู้ตาย ผู้ตายขี่รถจักรยานจะไปตามพวกก็ถูก อ.พวกของ จำเลยใช้มีดแทงผู้ตายวิ้งหนือ.ถือมีดวิ้งไล่ตามแทงผู้ตายอีกโดยจำเลยวิ้งไล่ตามผู้ตายมาด้วยไม่ปรากฏว่าจำเลยมีส่วนร่วมยุยงส่งเสริมให้ อ.แทงผู้ตายอ. อาจตัดสินใจกระทำเองก็เป็นได้ พฤติการณ์แห่งคดีมีข้อระวางสงสัย สมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นคุณแก่จำเลยแต่การที่จำเลยพาพวกมาทำผู้ตายชกจนผู้ตายจะไปตามพวกมาช่วยเป็นกรณีสมควรใจจะทำร้ายกัน ฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับ อ.ทำร้ายผู้ตาย เมื่อผลการกระทำร้ายทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยจึงมีความผิดฐานร่วมทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 83 ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุไม่เกิน 17 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 กึ่งหนึ่ง จำคุก 8 ปีคำให้การจำเลยและทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสี่แล้วคงจำคุกจำเลยมีกำหนด 6 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรก ขณะกระทำความผิดจำเลยอายุไม่เกิน 17 ปีลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 กึ่งหนึ่งจำคุก 3 ปี ข้อความที่จำเลยนำสืบเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษ และลดโทษให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสี่ แล้วคงจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปี 3 เดือน

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังในเบื้องต้นได้ว่า ในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง นายมนัส มะดั่งผู้ตายถูกนายอึดซึ่งมากับจำเลยใช้มีดแทงที่บริเวณหน้าอกด้านซ้ายทะลุปอด และที่เหนือข้อศอกด้านซ้ายจนถึงแก่ความตาย คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยร่วมกับนายอึดกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ปัญหานี้โจทก์มีนายวันชัย จามจุรี นายมานิตย์หรือนุชหรือมุด มุติภัย และนายจเรหรือมงคลหรือปิว บารอเฮมเป็นประจักษ์พยาน นายวันชัยเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุขณะนายวันชัยกับผู้ตายนั่งฟังวิทยุอยู่ที่บริเวณที่ตั้งแท็งก์น้ำประจำหมู่บ้านสวนหลวงจำเลยกับนายอึดพวกจำเลยเดินผ่านมาผู้ตายด่าจำเลยด้วยถ้อยคำหยาบ จำเลยกับพวกไม่ได้ตอบคงเดินผ่านไปเฉย ๆ ต่อมาประมาณ 30 นาที จำเลยกับพวกมีนายอึด นายมานิตย์หรือนุชหรือมุด และนายจเรหรือมงคลหรือปิวมาพบผู้ตายแล้วเกิดทะเลาะโต้เถียงกันระหว่างผู้ตายกับพวกจำเลยผู้ตายทำจำเลยชก จำเลย

ปฏิเสธไม่ยอมชกด้วย โดยเสนอให้นายอึดชกแทน ผู้ตายเห็นพวกจำเลยมีมากกว่า จึงขี่รถจักรยานสองล้อจะไปตามพวกมาช่วย ครั้นขี่ไปถึงหน้าประตูทางเข้าบริเวณที่ตั้งแท็งก์น้ำ ผู้ตายทิ้งรถจักรยานสองล้อวิ่งกลับมา มีโลหิตไหลที่แขนซ้าย นายอึดถือมีดปลายแหลมยาวประมาณ 1 คืบ วิ่งตามแทงผู้ตาย จำเลยวิ่งตามผู้ตายมาด้วย ผู้ตายปีนหนีไปตามคานเหล็กที่ตั้งแท็งก์น้ำไปชั้นที่สาม นายอึดปีนตามไปอยู่ที่ชั้นที่หนึ่งจำเลยหยุดยืนอยู่ข้างล่าง หลังจากนั้นจำเลยกับพวกก็พากันกลับไปนายมานิตย์ หรือนุชหรือมุดกับนายจเรหรือมงคลหรือปิวเบิกความว่า ขณะเกิดเหตุ นายอึดแทงผู้ตายแล้ววิ่งไล่ตามผู้ตายเพื่อแทงซ้ำ จำเลยวิ่งไล่ตามนายอึดพร้อมร้องห้ามไม่ให้นายอึดแทงผู้ตายซ้ำอีก เห็นว่าประจักษ์พยานโจทก์ทั้งสามเบิกความฟังตรงกันได้ว่า เมื่อผู้ตายหนีขึ้นไปบนคานเหล็กชั้นสามแล้วนายอึดมิได้ปีนคานเหล็กขึ้นไปแทงผู้ตายซ้ำอีก กรณีอาจเป็นเพราะจำเลยร้องห้ามไว้ก็เป็นได้ ที่จำเลยตามนายอึดมาพบผู้ตายมีการทำชกกัน แล้วผู้ตายขี่รถจักรยานสองล้อไปเพื่อตามพวกจนถูกนายอึดแทงและไล่แทงซ้ำ ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีส่วนร่วมยุยงส่งเสริมในการแทงผู้ตายของนายอึด การกระทำของนายอึดอาจเป็นกรณีที่นายอึดตัดสินใจขึ้นเองก็เป็นได้ พุทธการณแห่งคดีมีข้อระวางสงสัยด้วยเหตุผลดังกล่าว สมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้เป็นคุณแก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 แต่การที่จำเลยพาพวกมาทำผู้ตายชก จนผู้ตายจะไปตามพวกมาช่วยด้วยเป็นกรณีที่จำเลยกับพวกและผู้ตายต่างสมัครใจจะทำร้ายกัน จึงฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับนายอึดทำร้ายผู้ตาย แต่ผลการทำร้ายทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจำเลยจึงต้องมีความผิดฐานร่วมทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาซึ่งต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยฎีกาขอให้ลดโทษหรือรอกการลงโทษแก่จำเลยนั้น เห็นว่า โทษที่ศาลอุทธรณ์วางไว้ มีกำหนด 2 ปี 3 เดือน เหมาะสมกับรูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอีก ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ